



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2306

Tocache, 11 AGO 2023

Visto, el Expediente N° 016-2023050570 que contiene: Resolución N° 11 de La Sala Mixta de Liquidaciones y Apelaciones Mariscal Cáceres de fecha 23.07.2015, corresponde a la sentencia de vista; Resolución N° 24 del Juzgado Mixto de Tocache de fecha 07.04.2021; que anula la RD UGELT N° 2057-2017 de fecha 05.09.2017; Resolución Directoral Regional N° 1085-2022-GRSM/DRE, de fecha 27.06.2022; Opinión Legal N° 14-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-OO-UE-303-AJ, de fecha 27.01.2023 (016-2023828835); Memorando n° 0146-2023-GRSM-DRE/DO.OO.UE303/JEF // de fecha 08.02.2023; Resolución Directoral Regional N° 1816-2023-GRSM/DRE, de fecha 11.07.2023, que modifica la Resolución Directoral Regional N° 1085-2022-GRSM/DRE, de fecha 27.06.2022; Informe escalafonario N° 403-2023-UGELT de fecha 27.06.2023; Resolución Jefatural UGELT N° 2057-2017 de fecha 05.09.2017; Carta N° 042-2023-CTS de fecha 24.07.2023 que remite la liquidación judicial, Informe N° 151-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 25.07.2023 que remite la liquidación judicial al Jefe de Administración, Informe N° 137-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM de fecha 31.07.2023 y el Memorando N° 689-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 31.07.2023 que autoriza la proyección de la resolución de reconocimiento de la bonificación por concepto de preparación de clases y evaluación 30% a favor de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, en un total de sesenta y ocho (68) folios útiles;



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 76° de la Ley N° 28044 Ley General de Educación, establece "La Dirección Regional de Educación es un órgano especializado del Gobierno Regional responsable del servicio educativo en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial. Tiene relación técnico-normativa con el Ministerio de Educación. La finalidad de la Dirección Regional de Educación es promover la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la ciencia y la tecnología. Asegura los servicios educativos y los programas de atención integral con calidad y equidad en su ámbito jurisdiccional, para lo cual coordina con las Unidades de Gestión Educativa local y convoca la participación de los diferentes actores sociales";

Que, el artículo 1° inciso 1.1 de la Ley N° 27658 declaró al Estado Peruano en proceso de modernización para lograr su mayor eficiencia a fin de una mejor atención a la ciudadanía priorizando los recursos del estado; en ese sentido mediante Ordenanza Regional N°035-2007-GRSM/CR, el Consejo Regional de San Martín declaró en proceso de modernización la gestión del Gobierno Regional de San Martín;

Que, con Ordenanza Regional N° 019-2022-GRSM/CR, de fecha 21 de noviembre de 2022, en el artículo segundo se resuelve "Aprobar la modificación parcial del Reglamento de Organización y Funciones – ROF del Gobierno Regional de San Martín (...)";

Que, mediante Decreto Regional N° 001-2023-GRSM/PGR de fecha 16 de marzo de 2023, se aprueba el Manual de Operaciones –



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2306

MOP de la Dirección Regional de Educación de San Martín, documento técnico normativo de gestión organizacional que formaliza la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación, las Unidades de Gestión Educativa Local y el Centro Cultural, a través de la cual se agrupan las funciones entre sus unidades estableciendo las líneas de dependencia;

Que, con Resolución Jefatural N° 02057-2017-GRSM/DRE/DO-OO.UE.303 de fecha 05 de septiembre del 2017, el Jefe de la Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, reconoce créditos devengados en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 09 (sentencia), requerida mediante Resolución N° 14 de fecha 30 de octubre del 2015, recaído en el expediente judicial N° **2013-0255-CA**, a favor de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, por concepto del 30% de preparación de clases y evaluación, **al 25 de noviembre del 2012**, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación del Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b), por la suma de **S/5,316.34** soles, calculándose por el periodo que ha tenido vínculo laboral con la UGEL Tocache, desde el 01.11.1991 hasta el 01.04.1997;

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 1085-2022-GRSM/DRE de fecha 27 de junio del 2022, modificado por la Resolución Directoral N° 1816-2023-GRSM/DRE de fecha 11 de julio del 2023, la Dirección Regional de Educación de San Martín, **DECLARA LA NULIDAD** por mandato judicial de la Resolución Jefatural N° 002057-2017-GRSM/DRE/DO-OO.U.E.303 de fecha 05 de setiembre de 2017, que reconoce como créditos devengados la suma de **S/ 5,316.34** soles a favor de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, pensionista que ha laborado hasta el 01.04.1997 en esta jurisdicción de la UGEL Tocache, por el concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al Decreto Supremo N° 051-91-PCM artículo 8° inciso b); en cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución Judicial N° 24 de fecha 07 de abril del 2021, recaído en el expediente judicial N° **0255-2013-0-2209-JM-CI-01**; emitida ante el Juzgado Mixto – Sede Tocache; así mismo, **AUTORIZA** a la Unidad Ejecutora 303 – Educación Alto Huallaga, emitir la Resolución con el cálculo correspondiente y que la liquidación se realice dando cumplimiento a la Resolución Judicial N° 24 de fecha 07 de abril del 2021, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, dando estricta observancia de la sentencia de vista y fundamentos de la resolución antes indicada;

Que, de acuerdo al Informe Escalafonario N° 00403-2023 emitido por la UGEL Tocache de fecha 27 de junio del 2023, de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, actualmente es pensionista de la Ley 20530, de la jurisdicción de la UGEL Tocache; por lo que el Juzgado Mixto Sede Tocache requiere en la Resolución N° 24 de fecha 07 de abril del 2021, que se efectué la liquidación de los montos dando estricta observancia a la Resolución N° 11 de fecha 23 de julio del 2015 (sentencia de vista) donde precisa que el parámetro de cálculo reconocido para el caso concreto, solo comprende el periodo laborado durante la vigencia del artículo 48 de la ley del profesorado derogado por la Ley 29944, Ley de la Carrera Magisterial del 25 de noviembre del 2012; según el informe escalafonario indicado se desprende los periodos efectivamente laborado para el cálculo: desde el **21.05.1990 al 01.04.1997**; periodo por



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2306

lo que ha mantenido vínculo laboral con esta UGEL Tocache, ya que a partir del 02.04.1997 no tiene vínculo laboral con la UGEL Tocache y paso a ser pensionista de la Ley 20530; lo que se calculará sobre la base de su **REMUNERACIÓN TOTAL (INTEGRA)**;

Que, mediante Informe N° 151-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH de fecha 25 de julio del 2023, el Área de Gestión de Recursos Humanos, alcanza la Liquidación Judicial de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación 30% de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, en cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial se calculó sobre la base de su remuneración total integra en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, por lo que resulta pertinente expedir la presente resolución, reconociendo la suma de **CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 62/100 SOLES (S/5,953.62)**, como se detalla a continuación:

DECRETOS X AÑO	TIPO	PERIODO	Lic. & meses desc.	Cant. Meses	NIVEL	CONDICION LABORAL	HORAS	MONTO
TOTAL								5953.62
D.S. 261				2	C	Nombrado	30	10.35
NOV.91 - DIC 91 (2 MESES)	2	Rural						
D.S.021				7	C	Nombrado	30	58.99
ENE 92 - JUL 92 (7 MESES)	7	Rural						
Ley 25671				9	C	Nombrado	30	237.84
AGO 92 - ABRIL 93 (9 MESES)	9	Rural						
D.S. 081				11	C	Nombrado	30	637.20
MAY 93 - MAR 94 (11 MESES)	11	Rural						
D.S.019				2	A	Nombrado	30	174.84
ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	Rural	Abr 94 - May 94					
D.S.019				4	III	Nombrado	30	391.59
ABR 94 - SET 94 (6 MESES)	6	Rural	Jun 94 - Set 94					
D.U. 080				10	III	Nombrado	30	1380.96
OCT.94 - JUL 95 (10 MESES)	10	Rural						
Ley 26504				15	III	Nombrado	30	2167.43
Ago 95 - oct 96 (15 MESES)	15	Rural						
D.U. 090				5	III	Nombrado	30	894.42
Nov.96 - jul 97 (09 MESES)	9	Rural	Nov 96 - Mar 97					
D.U. 073								0.00
Ago 97 - Mar 99 (20 MESES)	20							
D.U. 011								0.00
Abr 99 - Ago 01 (29 MESES)	29							
D.S. 105-01								0.00
Set 01 - Abr 03 (20 MESES)	20							
D.S. 065, D.S. 097								0.00
May 03 - Abr 04 (12 MESES)	12							
D.S. 056								0.00
May 04 - jul 04 (03 MESES)	3							
D.S. 056								0.00
Ago 04 - abr 05 (09 MESES)	9							
D.S. 050 1er tramo								0.00
May 05 - ago 05 (04 MESES)	4							
D.S. 050 2do tramo								0.00
Set 05 - Abr 06 (08 MESES)	8							
D.S. 081 1er tramo								0.00
May 06 - Ago 06 (04 MESES)	4							
D.S. 081 2er tramo								0.00
Set 06 - 25 Nov-12 (75 MESES)	75							

De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 0758-2022-GRSM/DRESM de fecha 20 de mayo de 2022;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO DEVENGADO a favor de **CARMEN ELVIRA AREVALO SOLSOL**, con DNI N°



UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° LC2306

00993996, profesor pensionista de la Ley 20530 de la jurisdicción de la UGEL Tocache, por concepto de la bonificación por preparación de clases y evaluación 30%, calculado sobre la base de su **remuneración total íntegra** en aplicación al artículo 48° de la Ley N° 24029 y su modificatoria por la Ley N° 25212, en cumplimiento a la Resolución N° 24 de fecha 07 de abril del 2021 y la Resolución N° 11 (sentencia de vista) de fecha 23 de julio del 2015, emitida por el Juzgado Mixto – Sede Tocache, como a continuación se indica:



N° R.D.R.	EXPEDIENTE JUDICIAL	APELLIDOS Y NOMBRES	PERIODOS	IMPORTE
1085-2022 modificado por la RDR N° 1816- 2023	0255-2013- 0-2209-JM- CI-01	AREVALO SOLSOL, CARMEN ELVIRA	21.05.1990 al 01.04.1997 (como docente activo nombrado)	S/ 5,953.62



ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO: NOTIFICAR, a través de la Oficina de Secretaría General, copia fechada de la presente resolución al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que este informe de su cumplimiento al Juzgado Mixto – Sede Tocache.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. JORGE DANNY SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

JDSR/DUGEL
JEVG/JOA
SVYA/R-GRRHH